

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 627/2539 นาง เบญจรัตน์ ชนะสิทธิ์หรือสุวรรณมณี

โจทก์

นาย โกดำหรือผ้วน จี๊วตัน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

โจทก์ซื้อปลาจากจำเลยทั้งสองและเคยร้องทุกข์กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสอง
ยักยอกเงินของโจทก์จนพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหายักยอกโดย
โจทก์ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมด้วยคดีอาญาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโดยวินิจฉัยว่านอกจาก
โจทก์ได้ชำระราคาปลาที่ซื้อจากจำเลยทั้งสองโดยการโอนเงินผ่านธนาคารแล้วไม่เชื่อ
ว่าโจทก์ได้มอบเงินสดให้จำเลยทั้งสองอีกคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาดัง
กล่าวจึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46ว่าการซื้อขายปลาระหว่างโจทก์กับจำเลย
ทั้งสองโจทก์เพียงแต่ชำระราคาให้จำเลยทั้งสองด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารโดย
โจทก์ไม่ได้มอบเงินสดอีกจำนวนหนึ่งให้จำเลยทั้งสองดังที่โจทก์ฎีกากล่าวอ้าง

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า โจทก์ ได้ มอบหมาย ให้ จำเลย ทั้ง สอง
เป็น ตัวแทน ของ โจทก์ร่วม กัน จัดหา ซื้อ ลูก ปลาเก๋า ที่ จังหวัด ตรังโจทก์ ได้ จัด
ส่ง เงิน ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สอง รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็น เงิน860,000 บาท นอกจากนี้
นี้ โจทก์ ยัง ได้ จัดซื้อ ลูก ปลาเก๋า มอบหมาย ให้จำเลย ทั้ง สอง ดูแล แทน คิด

เป็นเงิน 182,385 บาท ตาม ระยะเวลา ดังกล่าวจำเลย ทั้ง สอง ได้ จัด ส่ง ลูก ปลา
เก่า ให้ แก่ โจทก์ 15 ครั้ง คิด เป็น เงิน 451,050 บาท และ มิได้ นำ เงิน ที่ เหลือ ไป
ทำการ จัดซื้อ ลูก ปลาเก่าโจทก์ จึง ได้ บอกเลิก ไม่ยินยอม ให้ จำเลย ทั้ง สอง เป็น
ตัวแทน ของ โจทก์อีก ต่อไป เมื่อ คิด บัญชี หัก ลบ ยอดเงิน และ ค่าใช้จ่าย ปรากฏ
ว่า จำเลย ทั้ง สอง เป็นหนี้ โจทก์ อยู่ 584,113 บาท แต่เมื่อ จำเลย ทั้ง สองยอมรับ
ผิด และ สัญญา ว่า จะ ส่ง ลูก ปลาเก่า ของ จำเลย ทั้ง สอง ชดใช้ หนี้จำนวน ดัง
กล่าว ให้ แก่ โจทก์ โจทก์ หลงเชื่อ จึง ยินยอม ให้ จำเลย ทั้ง สองเป็น ตัวแทน
จัดหา ซื้อ ลูก ปลาเก่า ต่อไป แต่ จำเลย ทั้ง สอง ไม่ จัด ส่งลูก ปลาเก่า ให้ แก่
โจทก์ เพื่อ ชำระหนี้ ตาม ที่ สัญญา ไว้ โจทก์ จึง ยกเลิกการ แต่งตั้ง ตัวแทน การ
จัดซื้อ ลูก ปลาเก่า และ ทวงถาม ให้ จำเลย ทั้ง สองชำระหนี้ ที่ ค้าง อยู่ เป็น เงิน
584,113 บาท แต่ จำเลย ทั้ง สอง เพิกเฉยต่อมา โจทก์ ได้ แจ้งความ ร้องทุกข์ ต่อ
พนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดี อาญา แก่ จำเลย ทั้ง สอง ขอให้ บังคับ จำเลย
ทั้ง สอง ร่วมกันใช้ เงิน จำนวน 584,113 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อย
ละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า โจทก์ ไม่เคย แต่งตั้งและ มอบหมาย
ให้ จำเลย ทั้ง สอง เป็น ตัวแทน ร่วมกัน จัดหา ซื้อ ลูก ปลาเก่าให้ แก่ โจทก์ จำเลย
ทั้ง สอง มี อาชีพ จัดหา ซื้อ ลูก ปลาเก่า ส่ง ไป ขาย ยังกรุงเทพมหานคร มา นาน
หลาย ปี แล้ว จำเลย ทั้ง สอง เพิ่ง รู้ จัก โจทก์เมื่อ ต้น ปี 2532 โดย โจทก์ ให้
จำเลย จัด ส่ง ลูก ปลาเก่า ไป ขาย ให้ แก่ โจทก์ ณ กรุงเทพมหานคร โดย จำเลย
ทั้ง สอง เป็น ผู้ จัดหา รถยนต์บรรทุก ปลาเก่าไป ส่งมอบ ให้ แก่ โจทก์ และ เป็น ผู้
เสีย ค่าใช้จ่าย เอง เมื่อ ส่งมอบ แล้วโจทก์ จึง จะ ชำระ ราคา ลูก ปลาเก่า ให้ ตาม
ขนาด ของ ตัว ปลา จำเลย ทั้ง สองได้ ส่งมอบ ปลาเก่า ให้ แก่ โจทก์ 11 ครั้ง เป็น
เงิน 451,050 บาทแต่ โจทก์ ส่ง เงิน ชำระ ราคา โดย วิธีการ โอน เข้าบัญชี ของ
จำเลย ที่ 2ที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา ก้นดั่ง เพียง 3 ครั้ง เป็น เงิน 330,000

บาท โจทก์ ยัง คง ค้างชำระ ค่า ปลาเก๋า จำเลย อยู่ เป็น เงิน 121,050 บาท จำเลย ทั้ง สอง ไม่เคย ยอมรับ ผิด และ สัญญา ว่า จะ ชดใช้หนี้ให้ แก่ โจทก์ จำเลย ทั้ง สอง เคย ทวงถาม ให้ โจทก์ โอน เงิน จำนวน 121,050 บาทให้ แก่ จำเลย แต่ โจทก์ ขอผิด ผ่อน โดย แจ้ง ว่า กำลัง รอ เงิน จาก ต่างประเทศอยู่ หาก ได้ เงิน แล้ว จะ จัด ส่ง มา ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สอง ทั้งนี้ ให้ จำเลย ทั้ง สอง จัดหา ลูก ปลา เก๋า มา ขาย ให้ แก่ โจทก์ ต่อไป ก่อน จำเลย ทั้ง สอง เห็นว่า เคย ค้าขาย กัน มา ก่อน จึง ยินยอม ตกลง ด้วย ต่อมา จำเลย ทั้ง สอง ได้ จัด ส่ง ปลาเก๋า ไป ขาย ให้ แก่ โจทก์ อีก รวม 25 ครั้ง เป็น เงิน 1,324,108.50 บาท เมื่อ รวมกับหนี้ ที่ ค้าง ชำระ อยู่ เดิม เป็น เงิน 1,445,158.50 บาท แต่ โจทก์ ได้ โอน เงิน มา เข้าบัญชี ของ จำเลย ที่ 2 เพียง 12 ครั้ง เป็น เงิน 970,000 บาท เมื่อ หักกลบลบกัน แล้วถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2532 โจทก์ ยัง คง ค้างชำระ ค่า ปลาเก๋าจำเลย ทั้ง สอง อยู่ เป็น เงิน ทั้งสิ้น 475,158.50 บาท ขณะ นั้น เป็น เวลาหยุด จับ ปลาเก๋า ของ ปี พอดี จึง ไม่มีการ ซื้อ ขาย กัน ต่อไป อีก นอกจาก นี้โจทก์ ยัง จะ ต้อง รับผิดชอบ ใช้ ราคา ที่ เพิ่ม ของ ขนาด ปลาเก๋า ตาม ที่ ได้ตกลง กัน ไว้ ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สอง เป็น เงิน 188,042 บาท จำเลย ทั้ง สองทวงถาม ให้ โจทก์ ชำระ หลาย ครั้ง แล้ว แต่ โจทก์ เพิกเฉย ขอให้ ยกฟ้องกับ ให้ โจทก์ ชำระ ราคา ปลาเก๋า ที่ ค้าง จำเลย ทั้ง สอง เป็น เงิน 475,158.50 บาท และ ค่า เพิ่ม ราคา ปลาเก๋า อีก 188,042 บาท รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 663,200.50 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปีของ ต้นเงิน ดังกล่าว นับ ตั้งแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จแก่ จำเลย ทั้ง สอง

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แย้ง ยืนยัน ตาม คำฟ้อง ของ โจทก์ขอให้ ยกฟ้อง แย้ง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ โจทก์ ชำระ เงิน ค่า ปลา ให้จำเลย ทั้ง สอง เป็น เงิน 475,158.50 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปี

ของ ต้นเงิน ดังกล่าว นับ ตั้งแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไปจนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ โจทก์ ชำระ ค่า ปลาเก๋าแก่ จำเลย ทั้ง สอง เป็น เงิน 235,354 บาท นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตามคำ พิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ ใน เบื้องต้น ตาม ที่คู่ความ ไม่ได้โต้เถียง กัน ใน ชั้นฎีกา ว่า โจทก์ กับ จำเลย ทั้ง สองได้ ซื้อ ขาย ปลาเก๋า กัน โดย จำเลย ทั้ง สอง ได้ ส่ง ขาย ปลา เก๋า ให้ โจทก์ตาม ใบ ส่ง ของ เอกสาร หมายเลข จ. 1 หรือ ล. 1 ใน สำนวน คดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1954/2533 ของ ศาลชั้นต้น คิด เป็น ราคา รวม 1,454,354 บาทและ โจทก์ได้ ชำระ ราคา ให้ จำเลย ทั้ง สอง โดย การ โอน เงิน ผ่าน ธนาคารตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 รวมเป็น เงิน 1,220,000 บาท โจทก์ เคย ร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวน กล่าวหา ว่า จำเลย ทั้ง สอง ยักยอก เงิน ของ โจทก์และ พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง ได้ เป็น โจทก์ ใน คดีอาญา ฟ้อง จำเลย ทั้ง สองใน ข้อหา ดังกล่าว โดย โจทก์ได้ ขอ เข้า เป็น โจทก์ร่วม ใน คดีอาญาดังกล่าว ด้วย คดีอาญา นั้น ถึงที่สุด ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้นที่ ให้ยกฟ้องโจทก์ ปรากฏ ตาม สำนวน คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 1954/2533ของ ศาลชั้นต้น มี ปัญหา ที่ จะ วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า จำเลย ทั้ง สองเป็น หนี้ โจทก์ ตาม ฟ้อง หรือ โจทก์ เป็น หนี้ จำเลย ทั้ง สอง ตาม ฟ้องแย้งเพียงใด ที่ โจทก์ ฎีกา กล่าวอ้าง ใน ปัญหา นี้ ว่า นอกจาก จำนวนเงินที่ โจทก์ ชำระ ราคา ปลาเก๋า ให้ จำเลย ทั้ง สอง โดย การ โอน เงิน ผ่าน ธนาคารตาม เอกสาร หมายเลข จ.3 แล้ว โจทก์ ได้ มอบ เงินสด ให้ จำเลย ทั้ง สองอีก จำนวน หนึ่ง ซึ่ง เมื่อ รวม จำนวนเงิน ที่

โจทก์ ชำระ ราคา ปลาเก๋าให้ จำเลย ทั้ง สอง โดย การ โอน เงิน ผ่าน ธนาคาร กับ ที่ มอบ ให้ จำเลย ทั้ง สองเป็น เงินสด แล้ว จะ เป็น จำนวนเงิน เกินกว่า ราคา ปลา เก๋า ที่ จำเลย ทั้ง สองส่ง ขาย ให้ โจทก์ จำเลย ทั้ง สอง จึง ยัง คง เป็น หนี้ โจทก์ ตาม ฟ้อง นั้นเห็นว่า คดี นี้ เป็น คดีแพ่ง เกี่ยวเนื่อง กับ คดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1954/2533 ที่ จำเลย ทั้ง สอง ถูก ฟ้อง กล่าวหา ว่า ได้ ยักยอก เงินของ โจทก์ ซึ่ง คดีอาญา นั้น ถึงที่สุด ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้นที่ ให้ยก ฟ้อง โดย วินิจฉัย ว่า นอกจาก โจทก์ ได้ ชำระ ราคา ปลาเก๋าที่ ซื้อ จาก จำเลย ทั้ง สอง ให้ จำเลย ทั้ง สอง โดย การ โอน เงิน ผ่าน ธนาคาร แล้วไม่ เชื่อ ว่า โจทก์ ได้ มอบ เงินสด ให้ จำเลย ทั้ง สอง อีก แต่อย่างใดคดี นี้ จึง ต้อง ถือ ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ปรากฏ ใน คำ พิพากษา คดี ส่วน อาญาดังกล่าว ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 ว่าการ ซื้อ ขาย ลูก ปลาเก๋า ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ทั้ง สอง โจทก์ เพียงแต่ชำระ ราคา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ด้วย การ โอน เงิน ผ่าน ธนาคาร โดย โจทก์ ไม่ได้ มอบ เงินสด อีก จำนวน หนึ่ง ให้ จำเลย ทั้ง สอง ดัง ที่ โจทก์ ฎีกากล่าวอ้าง และ ด้วย เหตุ ดังกล่าว เมื่อ พิจารณา ประกอบ กับ ข้อเท็จจริงตาม ที่ วินิจฉัย แล้ว ข้างต้น ที่ ได้ความ ว่า จำเลย ทั้ง สอง ได้ ส่ง ขายปลาเก๋า ให้ โจทก์ ตาม ใบ ส่ง ของ เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ ล. 1 ใน จำนวน คดีอาญาหมายเลขแดง ที่ 1954/2533 ของ ศาลชั้นต้น คิด เป็น ราคา รวม 1,455,354บาท แต่ โจทก์ ได้ ชำระ ราคา ให้ จำเลย ทั้ง สอง โดย การ โอน เงิน ผ่าน ธนาคารตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 รวม เพียง 1,220,000 บาท ซึ่ง ยัง ชำระ ราคาปลาเก๋า ขาด อยู่ เป็น จำนวนเงิน 235,354 บาท คดี จึง พังได้ ว่า จำเลยทั้ง สอง ไม่ได้ เป็น หนี้ โจทก์ ตาม ฟ้อง แต่ โจทก์ ยัง เป็น หนี้ จำเลย ทั้ง สองอยู่ เป็น จำนวนเงิน 235,354 บาท ที่ ศาล อุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษาคดี มา นั้นศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ พังไม่ ขึ้น

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------